

「해양정보간행물의 판매대행」 계약서

「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제50조제3항에 따라 해양정보간행물의 판매대행업자를 지정한 경우 국립해양조사원장(이하 "대행자"라 한다)을 "대행자"로, 판매대행업자(이하 "수행자"라 한다)를 "수행자"로 하여 "대행자"와 "수행자" 간에 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 "대행자"가 해양정보간행물의 판매업무(이하 "대행사무"라 한다)를 "수행자"에게 대행할 때 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(대행사무의 범위) ① 대행사무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 판매용 해양정보간행물(항해용 간행물)의 판매
2. 전자해도를 판매한 경우, 라이선스 기간 동안의 정기적인 업데이트 파일 납품 및 발송 관리
3. 이용자에 대한 교육·고지, 상담, 장애 해결 등 서비스 지원

② 제1항에 따른 업무는 판매대행 수수료로 충당하고, 이외 부가적인 서비스는 이용자에게 별도의 대가를 받을 수 있다.

제3조(계약기간) ① 이 계약의 유효기간은 계약 체결일부터 20〇〇년 12월 31일까지로 한다.

② 다만, 계약 만료 전까지 해지 및 변경에 관한 의사 표시가 없는 경우 기간 만료일 다음 날부터 같은 조건으로 계약을 계속 체결한 것으로 본다.

제4조(계약의 변경) 이 계약이 체결된 이후 계약의 변경이 필요한 사항은 "대행자"와 "수행자" 간 합의에 따른다.

제5조(계약의 해지) 이 계약은 다음의 각 호의 경우에 해지할 수 있다.

1. 법령 또는 규정을 위반하거나 계약내용에 중대한 위반을 하였을 때
(이 경우 "수행자"에게 미리 의견진술 기회를 주어야 한다)
2. 예산 사정, 그 밖에 국가정책 등으로 대행사무의 계속수행이 불가능할 때
3. 천재지변 등 불가항력의 사유로 대행사무의 계속수행이 불가능한 때
4. 그 밖의 사정으로 "대행자"와 "수행자"가 계약을 해지하기로 합의한 때

제6조(수수료율) 한국해양조사협회(이하 "협회"라 한다)와 "수행자" 간 수수료율은 항해용 간행물(국내 전자해도 포함)의 경우, "협회"는 판매가격의 00%, "수행자"는 판매가격의 00%로 한다.

제7조(수행자의 의무) ① "수행자"는 대행사무를 수행함에 있어 「해양정보 간행물의 판매가격·대행수수료 및 판매대행 등에 관한 규정」 등을 준수해야 한다.

② "수행자"는 대행사무의 지연처리·불필요한 서류의 요구·불공정한 사무처리 및 비용 등의 부당 징수행위를 해서는 안 된다.

③ "수행자"는 업무상 알게 된 주요 정책사항이나 업무상 기밀 등의 보안을 유지해야 하며, 보안시스템 구축 등 필요한 조치를 시행해야 한다.

제8조(계약 위반 시 조치사항) ① "수행자"는 계약을 위반하거나 책임있는 사유로 "대행자"에게 손해를 입힌 때에는 그 손해를 배상해야 한다.

② 손해배상의 책임과 배상절차는 「국가배상법」에 따른다.

제9조(보안사항) ① "수행자"는 대행사무 수행과 관련하여 「국립해양조사원 국가공간정보 보안관리지침」 등 보안규정을 따라야 한다.

② 대행사무의 수행으로 취득한 정보를 "대행자"의 동의 없이 제3자에게 누설하거나 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다. 이를 위반하여 발생한 모든 보안 사고에 대한 민·형사상의 책임은 "수행자"에게 있다.

제10조(계약서에 정하지 않은 사항) ① 이 계약서에 정하지 않은 사항에 대하여 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 등 관계법령 및 규정에서 정하는 바에 따른다.

② 이 계약서에서 각 조항 및 용어를 해석함에 있어 "대행자"와 "수행자"의 의견이 서로 다른 경우 상호 협의하여 조정할 수 있다. 다만, "대행자"와 "수행자"의 의견이 합의되지 않는 경우 "대행자"의 해석을 우선한다.

제11조(계약서의 보관) 이 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여, 계약서 2부를 작성해 "대행자"와 "수행자"가 각각 1부씩 보관한다.

제12조(시행일) 이 계약의 효력은 계약 체결일부터 발생한다.

20 년 00월 00일

대행자: 국립해양조사원장

(직인)

수행자: 판매대행업자 대표이사 (직인)